

Nr. 2024-4, 27 augustus 2024

Vermindering jaarruimte met opbouw pensioen-aanspraken. Welke wijze van pensioenimputatie geldt er?

Met de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen per 1 juli 2023 zijn flink wat wijzigingen in het lijfrenteregime doorgevoerd. Enkele bepalingen hebben pas vanaf 2024 werking gekregen, zoals de wijziging in de vermindering in verband met opbouw van pensioenaanspraken (pensioenimputatie) binnen de berekening van de jaarruimte. Er zijn verschillende manieren van pensioenimputatie. Deze nieuwsbrief informeert jou over welke wijze van pensioenimputatie op jouw klant van toepassing is.

Vooraf

Voor de gefaciliteerde box 1-lijfrentenvormen (oudedagslijfrenten en nabestaandenlijfrenten) geldt dat de daarop betaalde bedragen aftrekbaar zijn. Maar dat is niet onbeperkt. Er moet dan wel sprake zijn van een pensioentekort. In de Wet IB 2001 is aan het begrip ‘pensioentekort’ een nadere invulling gegeven. Een pensioentekort in de zin van die wet wordt ‘jaarruimte’ genoemd.

Premiegrondslag

Het startpunt voor de berekening van de jaarruimte is de premiegrondslag. In de Wet IB 2001 is uitgewerkt dat die grootheid is opgebouwd uit de volgende inkomensbestanddelen:

1. de winst uit onderneming vóór de ondernemersaftrek;
2. het belastbare loon;
3. het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden; en
4. de belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen.

Van het totaal van die inkomensbestanddelen wordt voor de jaarruimte 2024 ten hoogste € 137.800 in aanmerking genomen. Daarop moet dan nog een vast bedrag aan AOW-franchise in mindering worden gebracht. De maximale jaarruimte voor 2024 komt dan neer op 30% van (€ 137.800 - € 17.545 =) € 36.077. Maar dan ben je er nog niet. Ter bepaling van de definitieve jaarruimte moet dan onder andere nog een bedrag in verband met de opbouw van (bruto-)pensioenaanspraken in mindering worden gebracht. Dit heet ‘pensioenimputatie’. De wijze van (bruto-)pensioenimputatie is sinds dit jaar afhankelijk van het fiscale regime waarin de pensioenregeling van jouw klant valt.

Vragen en antwoorden van kennisgroep Belastingdienst

De Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting van de Belastingdienst heeft recent een standpunt gepubliceerd met vragen en antwoorden over de jaarruimteberekening en de wijze waarop daarbij vanaf 2024 met de opbouw van pensioenafspraken rekening moet worden gehouden. Dit standpunt vormt een handig handvat bij de bepaling welke pensioenimputatie voor jouw klant geldt (standpunt KG:070:2024:3).

Verschillende manieren van pensioenimputatie
Tot en met belastingjaar 2023 wordt de pensioenimputatie vastgesteld op 6,27 keer de pensioenaangroei in het aan het kalenderjaar voorafgaande jaar (2022). Dit wordt ook wel factor A genoemd. Ingevolge een overgangsbepaling die sinds 1 januari 2024 in werking is getreden (artikel 10a.25, lid 1 Wet IB 2001), kan deze factor A nog enige tijd worden gehanteerd. Dat geldt als de pensioenregeling van jouw klant nog niet is aangepast aan de fiscale kaders van de Wet toekomst pensioenen. In dat geval mag de pensioenaangroei – tot en met 2027 – door pensioenuitvoerders nog met de oude factor A worden aangeleverd. Dit heeft dan (uiterlijk) effect op de jaarruimte van het jaar 2028. Mogelijk wordt die termijn nog met een jaar verlengd. Zie voor meer informatie over deze situatie vraag en antwoord A1 in het standpunt van de kennisgroep.

Vanaf 2024 maakt de vertrouwde vermindering ‘6,27 x factor A’ – in beginsel – plaats voor een andere wijze van pensioenimputatie. Deze wordt volgens de hoofdregel voortaan gesteld op het gezamenlijke bedrag van de in het voorafgaande kalenderjaar in

pensioenregelingen van de klant ingelegde premies voor ouderdomspensioen en partnerpensioen op of na pensioendatum (afgekort is dat: POPPP). Dit is tot het jaar 2037 exclusief de premie voor de compensatie van 3% als gevolg van de wijziging van het fiscaal pensioenkader door de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen. Mogelijk wordt die termijn nog met een jaar verlengd.

Vanzelfsprekend heeft de nieuwe wijze van pensioenimputatie pas effect voor de berekening van de jaarruimte in het kalenderjaar volgend op het jaar waarin sprake is van een pensioenregeling die voldoet aan het fiscale kaders van de Wet toekomst pensioenen. In het geval dit direct al per 1 juli 2023 het geval was, kan van een ingelegde POPPP alleen sprake zijn in het tweede halfjaar van 2023. Voor het eerste halfjaar van 2023 blijft in dat geval de factor A gelden. Daarmee zou je dus met twee verschillende manieren van pensioenimputatie voor 2024 te maken kunnen hebben. Zie voor meer informatie over deze situatie vraag en antwoord A3 in het standpunt van de kennisgroep.

De POPPP kan ook aan de orde zijn bij nieuwe pensioenregelingen die direct al voldoen aan de fiscale kaders van de Wet toekomst pensioenen waarbij pensioen wordt opgebouwd in een premieregeling met een leeftijdsonafhankelijk vlak premiepercentage. Zie voor meer informatie over deze situatie vraag en antwoord B in het standpunt van de kennisgroep.

De laatst mogelijke wijze van pensioenimputatie is de volgende. In het geval de pensioenuitvoerder een op 30 juni 2023 bestaande pensioenregeling heeft aangepast aan de fiscale kaders van de Wet toekomst pensioenen én pensioen wordt opgebouwd in een premieregeling met een leeftijdsafhankelijk oplopend premiepercentage, dan worden pensioenaanspraken opgebouwd ingevolge het overgangsrecht dat is opgenomen in artikel 38r Wet LB 1964. Deze wijze van pensioenopbouw mag na 30 juni 2023 worden voortgezet. De op grond van de leeftijdsafhankelijke premiestaffel in te leggen premie moet dan nog wel door middel van een formule worden herleid naar een zogenoemde (leeftijdsonafhankelijke) vlakke c.q. vaste premie (A = Y/X * B). Deze nieuwe grootheid ‘A’ is uitgewerkt in overgangsbepaling artikel 10a.25, lid 2 Wet IB 2001. Over deze situatie kun je meer lezen in vraag en antwoord A2 van het kennisgroepstandpunt.

Gegevens in UPO
Om te bepalen welke wijze van pensioenimputatie voor jouw klant geldt, zal niet altijd een even gemakkelijke klus zijn. En hoe de benodigde informatie uit het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) zal zijn te halen, zou ook nog wel eens onduidelijk kunnen zijn. Daarover heeft de kennisgroep uitleg gegeven in vraag en antwoord C van het standpunt. Toegelicht is welke informatie over de opbouw van pensioenaanspraken onder welk icoon op het UPO is terug te vinden.

Meer weten over Lijfrenten en de ontwikkelingen?
Op 3 december 2024 organiseert Bureau DFO een webinar met Erik van Toledo, waarin de allerlaatste actualiteiten rond Lijfrenten, waaronder de wetsvoorstellen van Prinsjesdag 2024, worden besproken. Hou je agenda voor die dag dus vrij als je bijgepraat wilt worden over Lijfrenten! Wil je dus meer weten over de laatste ontwikkelingen op het terrein van

lijfrenten, meld je aan voor het webinar ‘Actualiteiten en ontwikkelingen Lijfrenten’. (Het webinar wordt ook opgenomen, dus terugkijk wanneer het jou uitkomt is ook een optie)

Erik van Toledo is werkzaam bij de Belastingdienst, onder andere als verbindingslid van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting. Hij beheert de website www.fiscaalleven.eu. Deze bijdrage is op persoonlijke titel geschreven.

Bureau DFO
De Wel 14-16
3871 MV Hoevelaken

033 258 04 60
www.dfobv.nl
info@dfobv.nl

Volg ons:

Aanmelden Afmelden Gegevens wijzigen